

1501458-12.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2213561/2020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 13273445 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES,

1888/20/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2213561 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra-SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501458-12.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501458-12.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2213561/2020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 13273445 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES,

1888/20/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2213561 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 1888/2020 -

Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK NASCIMENTO DE LARA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Patrick Nascimento de Lara, já qualificados nos autos, dando-o como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 29 de agosto de 2020, por volta de 1h, na Rua Jacareí, próximo ao n. 100, Parque América, nesta cidade e comarca de Rio Grande da Serra, o acusado trazia consigo e vendia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 30 porções de "crack", subproduto da cocaína, com massa de 4,82g.

Notificado, o acusado apresentou resposta prévia (fls. 192/194).

Decisão recebendo a denúncia (fl. 203).

Audiência de instrução, oportunidade em que foram apresentadas alegações finais orais (fls. 226/227 e 263/265).

É o relatório. Decido.

A materialidade restou comprovada tanto pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 105/107) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa e recai na pessoa de Patrick Nascimento de Lara. Vejamos.

A testemunha Mauri Jesus de Oliveira, guarda civil municipal, disse em juízo que estava de patrulhamento quando foi avisado de que um indivíduo estaria vendendo entorpecentes no local descrito na denúncia. Dirigindo-se ao local, avistou o réu em movimentos de ir e vir, após conversar com duas pessoas. Realizaram a abordagem e, com o réu, encontraram uma pedra de crack. Ao seu lado, encontraram o seu celular carregando em um poste de luz. Um pouco mais distante, mas ainda próximo, encontraram uma bolsa vermelha com outras porções de crack.

Alan Juliez de Souza, guarda civil municipal, confirmou que o réu foi preso junto a um poste de luz, onde seu celular estaria carregando, próximo à bolsa contendo porções várias de entorpecente.

O réu, em interrogatório, negou que estivesse a vender entorpecentes, limitando-se a afirmar que é usuário de drogas.

Tal versão, contudo, é frágil e encontra-se isolada nos autos. Não é crível que o réu optasse por carregar seu aparelho celular em poste junto ao ponto de venda de drogas, se ali só estivesse para fazer uso ou adquirir entorpecentes. Ademais, Mauri afirma categoricamente que avistaram o réu indo e vindo junto à bolsa de entorpecentes, em típico movimento de traficância.

Desse modo, inequívoco que o fato existiu e foi praticado pelo réu. Tal conduta é típica, amoldando-se à perfeição ao artigo 33, caput, c/c artigo 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o réu vendia e guardava crack, sem autorização legal ou regulamentar.

Destaco que é plenamente cabível o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas. Com efeito, o réu é primário, possui bons antecedentes, não há indicativos que se dedique às atividades criminosas nem que integre organização criminosa. Não foram alegadas, pela defesa, causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual, além de típica, a conduta é ilícita e culpável.

De rigor, portanto, a condenação.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 preceitua que o juiz deve considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância produto de crime. No presente caso, a quantidade de entorpecentes apreendida, ainda que suficiente à configuração do crime de tráfico de drogas, não é elevada. As demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por sua vez, são neutras.

Fixa-se, por conseguinte, a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de aumento, mas está prevista a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, motivo pela qual a pena deve ser diminuída em dois terços.

Fixo, assim, a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor do dia-multa é fixado no piso legal, uma vez que não há nos autos informações acerca da situação socioeconômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena de reclusão é o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, c, do Código Penal.

O valor do dia-multa é fixado no piso legal, uma vez que não há nos autos informações acerca da situação socioeconômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena de reclusão é o aberto, com base no disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do CP. Ante a aplicação do regime mais

brando, desnecessária a análise do artigo 387, §2º, do CPC.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu Patrick Nascimento de Lara à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e multa de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, sendo o valor do dia-multa no piso legal, pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que estão presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos prevista no artigo 44 do Código Penal. Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade e pela limitação de final de semana, com duração igual ao tempo em que o réu ficaria preso, sem prejuízo da pena de multa.

Prejudicada a análise do artigo 77 do Código Penal.

Tendo em vista o regime inicial aplicado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, o réu tem o direito de recorrer em liberdade. REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Custas e despesas processuais pelo acusado.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rio Grande da Serra, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA